



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2018.0000514251

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000357-74.2015.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante FERNANDO FERNANDEZ DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo para absolver o Réu com fundamento no Art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Comunicando-se. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO ROSSI (Presidente sem voto), ANGÉLICA DE ALMEIDA E JOÃO MORENGHI.

São Paulo, 4 de outubro de 2017.

Amable Lopez Soto

RELATOR

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação: Autos n. 0000357-74.2015.8.26.0318

Comarca: Leme – Vara Criminal

Apelante: Fernando Fernandez da Silva

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Voto n. 10209

FERNANDO FERNANDEZ DA SILVA

foi condenado pela MMª Juíza da Vara Criminal de Leme por infração ao artigo 129, § 9º, do Código Penal, ao cumprimento de 3 meses de detenção em regime aberto, com *sursis* por dois anos (fls. 91/95).

Apela a Defesa pleiteando a absolvição, por inexistência ou insuficiência de provas ou porque o réu, moderadamente, buscou apenas defender-se das investidas da vítima (fls. 103/106).

Apresentadas as contrarrazões (fls. 110/13), a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do apelo, para se absolver o réu (fls. 120/122).

É o relatório.

A materialidade restou provada pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 86/87), do qual se depreende que a vítima suportou lesão corporal leve. Não obstante isso, impõe-se absolver o réu, nos termos do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Cinge-se a prova oral produzida nos autos às declarações extrajudiciais e ao interrogatório judicial do réu (fl. 19 e mídia audiovisual) e aos depoimentos de sua ex-companheira Mariana de Faria (fl. 18 e mídia audiovisual).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Mariana afirma que, no dia dos fatos, teve de recorrer ao seu genitor para buscá-la no trabalho porque o réu, com quem combinara a carona antes, não apareceu. Prossegue narrando que, ao chegar em casa, iniciou-se discussão – não disse quem a iniciou. Assevera que, em meio ao desentendimento, ele a agrediu. Pegou-a pelos braços e a empurrou contra a parede, contra a cama, contra o chão. Salientou que o episódio ocorreu de forma isolada durante a convivência.

Fernando – primário, sem antecedentes – alega que, em razão de não ter ido buscá-la no trabalho, Mariana entrou em casa, começou a discutir e veio para cima. Negou o intuito de lesioná-la. Admitiu que a empurrara, mas com a finalidade de defender-se das investidas dela. Depois disso, finalizou, separaram-se.

De fato, a prova apresenta-se insegura sobre como o evento narrado na denúncia ocorreu. As duas versões chocam-se. Não há como acolher uma ou outra com o necessário critério de certeza.

O ponto comum das duas versões é o contato corporal. Justificou-o o réu dizendo que buscou apenas defender-se. A alegação não é despropositada. Mariana, resta nítido em seus depoimentos, quedou-se contrariada com o fato incontroverso de que **Fernando** deixou de realizar o combinado, que era busca-la no trabalho, o que a fez recorrer ao pai. De notar que ela não atribuiu ao réu a iniciativa da discussão havida em casa, nem mesmo no calor dos acontecimentos, na fase extrajudicial. De resto, as lesões que suportou são leves, o que, pondere-se, indica alguma moderação por parte do réu. Por último, cuida destacar que o episódio deu-se de forma isolada enquanto durou o relacionamento, ao que não se pode deixar de conferir o devido significado. Diante do quadro apresentado, impõe-se a aplicação do brocardo *in dubio pro reo*.

Ante o exposto, pelo meu voto, **DOU PROVIMENTO** ao apelo para absolver o réu com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, comunicando-se.

Amable Lopez Soto
relator